

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1846/2538

นางสาว ยุพิน และลำเลิศ
นาง บรรจง อ้อมน้อย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 850, มาตรา 1612

การ สละมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1612ต้องทำ เป็นหนังสือมอบไว้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่คือ นายอำเภอตาม กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2481และ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ หรือทำเป็น สัญญา ประนีประนอมยอมความตามมาตรา850ดังนั้นแม้ เจ้าพนักงานที่ดินมิใช่ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจดังกล่าวแต่เมื่อข้อความในเอกสารเป็นการ ประนีประนอมยอมความโดยโจทก์ผู้รับผิดชอบในฐานะ ผู้สละมรดกและจำเลยในฐานะ ผู้รับมรดกได้ลงชื่อไว้ จึงเป็นการ สละมรดกโดยชอบ

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น บุตร ของ นาย โพธิ์ และ นาง เป้ ส่วน จำเลย เป็น บุตร ของ นาง เจียน ซึ่ง เป็น บุตร ของ นาย โพธิ์ และ นาง ปาน เมื่อ ปี 2518 นาย โพธิ์ ถึงแก่ความตาย ขณะที่ นาย โพธิ์ และ นาง เป้ อยู่กิน เป็น สามี ภรรยา กัน นาย โพธิ์ มี กรรมสิทธิ์ ที่ดิน ร่วม กับ นาย ยิก ชวดละ คือ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1416 เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ที่ดิน ดังกล่าว จึง เป็น สินสมรส ระหว่าง นาย โพธิ์ และนางเป้ ส่วน ที่ แยก สินสมรส ออก ไป แล้ว ตกเป็น มรดก ของ นาง เป้ นายถั่ว

โจทก์ และ จำเลย นาง เป้ และ นาย ถั่ว ถึงแก่ความตาย ในปี 2530มรดก ของ นาง เป้ และ นาย ถั่ว ตก ได้ แก่ โจทก์ เมื่อ ปี 2528 จำเลย ได้ พา นาง เป้ นาย ถั่ว และ โจทก์ ไป แสดง เจตนา ที่ จะ ไม่รับ มรดก ใน ส่วน ของ นาย โพธิ์ ต่อ เจ้า พนักงาน ที่ดิน จังหวัด สมุทรสาคร แต่ ไม่ได้ ทำ ต่อ เจ้าพนักงาน ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด ไว้ จึง ไม่ ถือว่า เป็น การ สละ มรดกโจทก์ มีสิทธิ ที่ จะ ได้รับ มรดก ที่ดิน เป็น เนื้อที่ 857.5 ตารางวา ขอให้บังคับ จำเลย จดทะเบียน โอน กรรมสิทธิ์ ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1416 ส่วน ที่เป็น กรรมสิทธิ์ ของ นาย โพธิ์ เนื้อที่ 857.5 ตารางวา ให้ แก่ โจทก์ หาก จำเลย ไม่ยอม ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น การแสดง เจตนา ของ จำเลย หาก กฎหมาย ไม่ เปิด ช่อง ขอให้ นำ ที่ดิน ดังกล่าวมา ประมวล ร่วมกัน ระหว่าง ทายาท ของ นาย โพธิ์ หาก ไม่สามารถ ตกลง กัน ได้ ขอให้ นำ ที่ดิน ดังกล่าว ออก ขายทอดตลาด นำ เงิน มา แบ่งให้ แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า นาย โพธิ์ ร่วม กับ นาย ยิก ชื่อ ที่พิพาท มา ตั้งแต่ นาย โพธิ์ อยู่กิน เป็น สามี ภรรยา กับ นาง ปาน ซึ่ง เป็น ยา ยของ จำเลย จึง เป็น สิน สมรส ระหว่าง นาย โพธิ์ และ นาง ปาน เมื่อ นาง ปาน ถึงแก่ความตาย ที่ดิน ส่วน ของ นาง ปาน กึ่งหนึ่ง จึง ตกเป็น มรดก ของ จำเลย ด้วย โจทก์ กับ นาง เป้ และ นาย ถั่ว เคย ได้เถียง กับ จำเลย เกี่ยวกับ ส่วนแบ่ง มรดก ใน ที่พิพาท แล้ว ได้ ตกลง ประนีประนอม ยอมความกันโดย จำเลย ชำระ เงิน ตอบแทน แก่ โจทก์ นาง เป้ และ นาย ถั่ว เมื่อ จำเลย ไป ขอรับ มรดก ที่ดิน ส่วน ของ นาย โพธิ์ ทั้งหมด โจทก์ กับ นาง เป้ และ นาย ถั่ว จึง ได้ ไป แสดง เจตนา ด้วย ความสมัครใจ ทำ เป็น หนังสือ มอบ ไว้ แก่ เจ้าพนักงาน ที่ดิน จังหวัด สมุทรสาคร ยอม ให้ ที่พิพาท ทั้งหมดตกเป็น มรดก แก่ จำเลย เป็น การแสดง เจตนา สละ มรดก อย่าง ชัดแจ้ง และ บันทึกลง ดังกล่าว ยัง เป็น สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ยอม ให้ จำเลยรับ โอน มรดก ใน ที่พิพาท ไป ทั้งหมด โดยชอบ ด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 1612 และ มาตรา 1750 ขอให้ ยกฟ้อง

โจทก์ และ จำเลย แกลงรับ ให้ ถือว่า ข้อเท็จจริง และ คำพิพากษา ใน คดี
อาญา หมายเลขแดง ที่ 3520/2531 และ คดีแพ่ง หมายเลขแดง ที่ 548/2530 ของ
ศาลชั้นต้น เป็น ส่วน หนึ่ง ของ การ วินิจฉัย คดี นี้ ตาม รายงาน กระบวนพิจารณา
ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2534 ของ ศาลชั้นต้น

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ที่ คู่ความ ไม่ได้ โต้แย้ง กันใน ชั้นฎีกา รับ
ฟัง ได้ว่า ที่พิพาท เป็น ของ นาย โพธิ์ เจ้ามรดก ซึ่ง ซื้อ มา เมื่อ ปี 2473 นาย โพธิ์
มี ภรรยา 2 คน ภรรยา คน แรก คือ นาง ปาน และ มี บุตร ด้วยกัน คือ นาง เจียน
จำเลย เป็น บุตร นาง เจียน ต่อมา นาง ปาน ถึงแก่ความตาย นาย โพธิ์ ได้ นาง เป้
เป็น ภรรยา จดทะเบียนสมรส กัน เมื่อ ปี 2484 มี บุตร ด้วยกัน คือ โจทก์ และ
นาย ถั่ว นาย โพธิ์ ถึงแก่ความตาย เมื่อ ปี 2518 ใน ปี 2528 จำเลย ได้ ยื่น เรื่อง
ราว ขอรับ มรดก ที่พิพาท ของ นาย โพธิ์ โดย พา โจทก์ นาง เป้ และ นาย ถั่ว ไป
แสดง เจตนา สละ มรดก ที่พิพาท ใน ส่วน ของ นาย โพธิ์ ต่อ เจ้าพนักงาน ที่ดิน
จังหวัด สมุทรสาคร ตาม เอกสาร หมายเลข จ. 7 มี ปัญหา ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ว่า
เอกสาร หมายเลข จ. 7 ที่ มอบ ให้ แก่ เจ้าพนักงานที่ดิน เป็น การ สละ มรดก ที่ ทำ
เป็น หนังสือ มอบ ไว้ แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่และ เป็น สัญญา ประนีประนอม ยอม
ความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1612 หรือไม่ โดย โจทก์ ฎีกา
ว่า คำ ว่า พนักงาน เจ้าหน้าที่ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612

หมายถึง นายอำเภอเท่านั้น การ มอบ เอกสาร หมายเลข 7 ให้ แก่ เจ้าพนักงาน ที่ดิน จึง มิใช่การ ทำ หนังสือ สละ มรดก ที่ มอบ ไว้ แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612 และ เอกสาร หมายเลข 7 โจทก์ และ จำเลย ยัง ไม่ได้ ตกลง ทำ สัญญา ประนีประนอม ยอมความ กัน คง เป็น เอกสาร ฝ่ายเดียว มี ลายมือชื่อ โจทก์ และ ทายาท อื่น ลงชื่อ ไว้ ไม่มีลายมือชื่อ ของ จำเลย ใน ฐานะ คู่สัญญา เอกสาร หมายเลข 7 จึง มิใช่สัญญา ประนีประนอม ยอมความ เห็นว่า ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1612 บัญญัติ ว่า การ สละ มรดก นั้น ต้อง แสดง เจตนา ชัดแจ้งเป็น หนังสือ มอบ ไว้ แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือ ทำ เป็น สัญญาประนีประนอม ยอมความ ดังนั้น การ สละ มรดก จึง กระทำ ได้ โดย ทำ เป็นหนังสือ มอบ ไว้ แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ อย่างหนึ่ง กล่าว คือ ทำ เป็นหนังสือ มอบ ไว้ แก่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม กฎกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2481และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ คือ นายอำเภอ ตาม พระราชบัญญัติ ระเบียบ บริหาร ราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2495 ดังนั้น การ มอบ เอกสาร หมายเลข 7 ให้ แก่ เจ้า พนักงาน ที่ดิน จึง มิใช่ การ ทำ หนังสือ สละ มรดก ที่ มอบ ไว้แก่ พนักงาน เจ้า หน้าที่ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612ส่วน อีก กรณี หนึ่ง นั้น โดย ทำ เป็น สัญญา ประนีประนอม ยอมความ โดย ต้อง มีลักษณะ เป็น สัญญา ประนีประนอม ยอมความ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 850 ตาม เอกสาร หมายเลข 7 ใน คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ 3520/2531ของ ศาลชั้นต้น ซึ่ง เป็น ฉบับ เดียว กับ เอกสาร ท้าย คำให้การ หมายเลข 1มี ข้อความ ว่า ข้าพเจ้า นาง เป้ และลำเลิศ นายถั่ว และลำเลิศ นาง ยุพิน และลำเลิศ (โจทก์) นาง สมใจ นพ เนตร นายสมพร นพเนตร นาย สมทรง นพเนตร ขอ ปฏิญาณ ตน และ ทำ บันทึกลง เป็น หลักฐาน ด้วย ความสัตย์ จริง ดัง ต่อไป นี้ ตาม ที่นาง บรรจง อ้อมน้อย (จำเลย)ได้ ยื่น ขอรับ มรดก ที่ดิน โฉนด เลขที่ 1416 ของ นาย โพธิ์ และลำเลิศ เจ้ามรดก ได้ แจ้ง ว่า มรดก ราย นี้ ไม่มี พันัยกรรม และ ขอ เป็นทายาทโดยธรรม

ของ เจ้ามรดก นั้น ข้าพเจ้า นาง เป้ และลำเลิศ นาย ถั่ว และลำเลิศ นางยุพิน และ ลำเลิศ (โจทก์) นาง สมใจ นพเนตร นาย สมพร นพเนตร และนายสมทรง นพเนตร ใน ฐานะ ที่ เป็น ทายาท โดย ธรรม ของ เจ้ามรดก และ ผู้มีสิทธิ ตาม กฎหมาย ที่ จะ ได้รับ มรดกขอ ยืนยัน ว่า ข้าพเจ้า ไม่ประสงค์ จะ รับมรดก ที่ดิน แปลง ดังกล่าวโดย ให้ เจ้าพนักงาน ที่ดิน จดทะเบียน โอน มรดก แก่ ผู้ขอ ได้ โดย ข้าพเจ้าขอรับ รอง ว่า จะ ไม่ ใช้ สิทธิเรียกร้อง เกี่ยวกับ มรดก ที่ดิน แปลง ดังกล่าว และ เจ้าพนักงาน ที่ดิน ไม่ต้อง ส่ง ประกาศ รับมรดก ที่ดิน ราย นี้ ให้ แก่ข้าพเจ้า อีก แล้ว และ เพื่อ เป็น หลักฐาน จึง ได้ เซ็น ชื่อ หรือ พิมพ์ลาย นิ้วมือ ไว้ เป็น สำคัญ ต่อ พยาน 2 คน มี ลายพิมพ์ นิ้วมือ ของ โจทก์กับ ทายาท ที่ ระบุ ชื่อ ข้าง ต้น ใน ช่อง ผู้ ไม่รับ มรดก มี พยาน ลงชื่อ 2 คนและ มี จำเลย ลงชื่อ ใน ช่อง ผู้ ขอรับมรดก เห็นว่า ข้อความ ใน เอกสาร ดังกล่าวเป็น การ ประนีประนอม ยอม ความ ใน การ สละ มรดก ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1612 ประกอบ มาตรา 850 แล้วเพราะ โจทก์ ผู้รับผิดชอบ ใน ฐานะ ผู้ สละ มรดก และ จำเลย ใน ฐานะ ผู้รับมรดกได้ ลงชื่อ ไว้ แล้ว ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา มา นั้น ศาลฎีกา เห็นพ้องด้วย ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(ทวิช กำเนิดเพชร-ประสิทธิ์ แสนศิริ-สฤติย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)การสละมรดกนอกจากเป็นการแสดงเจตนาแล้วยังเป็นนิติกรรมอีกด้วยเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่ไม่ต้องมีผู้รับการแสดงเจตนาไม่ต้องแสดงเจตนาต่อทายาทหรือผู้รับมรดกคนอื่นๆพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ผู้รับการแสดงเจตนาแต่การทำเป็นหนังสือโดยชัดแจ้งเป็นแบบของนิติกรรมฝ่ายเดียวคือการแสดงเจตนาสละมรดกนั้นนอกจากทำเป็นหนังสือแล้วจะต้องมอบอีกด้วยมอบในที่นี้ไม่ใช่ส่งมอบ(deliver)ไม่ใช่การชำระหนี้(performance)แต่เป็นการฝากเอาไว้(deposit)เป็นการกระทำส่วนหนึ่งของแบบนิติกรรมที่ทำเป็นหนังสือนั้นพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหนี้แต่เป็นเพียงผู้รับมอบรับฝากหนังสือที่ผู้สละมรดกได้แสดงเจตนาไว้เป็นหนังสือเท่านั้นแต่ต้องเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจและหน้าที่เจ้าพนักงานที่ดินมิใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยพ.ศ.2481และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯจึงไม่มีอำนาจและหน้าที่รับมอบรับฝากหนังสือที่แสดงเจตนาสละมรดกนั้น (2)การสละมรดกจะทำได้เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความก็ได้(มาตรา1612)การทำเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นการทำนิติกรรมสองฝ่ายแน่ คดีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าการแสดงเจตนาสละมรดกโดยทำเป็นหนังสืออันเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวนั้นไม่ถูกต้องเพราะแม้จะทำเป็นหนังสือก็จริงแต่ก็กลับไปมอบหนังสือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินไม่ได้มอบแก่นายอำเภอแม้กระนั้นหนังสือเอกสารดังกล่าวก็เป็นการถูกต้องในรูปสัญญาประนีประนอมยอมความใจทักผู้รับผิดชอบในฐานะผู้สละมรดกและจำเลยในฐานะผู้รับมรดกได้ลงชื่อไว้แล้วอาจเป็นเรื่องที่นิติกรรมเป็นโมฆะแต่เข้าลักษณะเป็นนิติกรรมอย่างอื่นที่ไม่เป็นโมฆะต้องถือตามนิติกรรมสัญญาประนีประนอมยอมความซึ่งไม่เป็นโมฆะก็ได้(มาตรา174)การสละมรดกจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมาย ?ไฟ จิตรปญญพันธุ์?